

הכנסת העשרים וחמש

יזומים: חברי הכנסת **אורי מקלב**
משה גפני
יעקב אשר

276/25/9

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – חובת מסירת פרטים של שולח פרסומת בניגוד לחוק),
התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 30א 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982¹, בסעיף 30א(ו), אחרי פסקה (2) יבוא:

”(3) (א) נמען רשאי לפנות לגורם שביצע בעבור אחר שיגור של דבר פרסומת כשירות בזק לפי רישיון או לפי תקנות ההיתר הכללי, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף זה, על מנת שגורם כאמור יעביר לו את הפרטים של שולח דבר הפרסומת המצויים בידו; לפנייה כאמור יצורף העתק של דבר הפרסומת האמור; גורם שקיבל פנייה יעביר את פרטי השולח לנמען בתוך 15 ימים ממועד הפנייה.

(ב) גורם שלא מסר לנמען את פרטיו של שולח דבר הפרסומת בהתאם להוראות פסקת משנה (א), יראו אותו כמפרסם.

(ג) בפסקה זו, "גורם" – לרבות כל מי שהיה שותף לשליחת דבר הפרסומת.

דברי הסבר

סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – החוק), נועד להסדיר את שליחתם של דברי פרסומת לנמענים על ידי גופים מסחריים ואחרים.

למרות ההגבלות הקיימות בחוק, התופעה נמשכת ואזרחים רבים מקבלים פרסומות אסורות, בעיקר באמצעות מסרונים. חלק מחוסר ההצלחה למגר את התופעה נעוץ בכך שקיים קושי מהותי להגיע למפרסמים מפרי החוק שמסתתרים תחת מספרי טלפון פיקטיביים או בדרכים אחרות, וכמובן דבר הפרסומת לא כולל פרטים מזהים מספיקים, מה שמקשה מאוד לתבוע אותם על הפרת החוק.

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

לפיכך, מוצע לחייב את חברות התקשורת ושדרכן דברי פרסומת מגיעים לנמען, להעביר לנמען את הפרטים המזהים המצויים בידן אודות המקור שממנו הועברה ההודעה או של שולח ההודעה בעצמו אם הוא שילם בעבור שירות משלוח ההודעות. חובה זו תחול על חברות התקשורת אם הנמען פנה בבקשה לקבלת פרטיו של שולח דבר פרסומת וצירף לבקשתו העתק של דבר הפרסומת שקיבל.

כיום, חברות התקשורת דורשות קבלת צו שיפוטי לשם חשיפת פרטיו של שולח דבר פרסומת. כשמתקבלת הודעה ממפרסם ששילם עבור שירותי שולח, ששכר שירותי חברת סלולר, שהעבירה לחברת סלולר אחרת, יידרשו 3 צווים שיפוטניים כדי להגיע למפרסם. הסדר זה אינו מעשי ועלול להציף את מערכת המשפט בבקשות לקבלת צווים שיפוטניים רבים.

כדי להרתיע את חברות התקשורת מהפרת חוק זה, מוצע לקבוע כי גורם שלא מסר לנמען את פרטיו של שולח דבר פרסומת, יראו אותו כמפרסם ובסמכותו של בית המשפט להטיל עליו חובה לשלם פיצוי או לחשוף את פרטי שולח דבר הפרסומת.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/5716/20 ; פ/690/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/1374/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/3368/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)